

한국농어촌공사 감사

[통 보]

제 목 하자담보책임기간 중 하자검사 업무 소홀

해당부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

조치부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

내 용

1. 업무개요

▽▽▽▽▽▽▽▽단은 당해 공사 준공검사 후 그 공사 대가를 지급하기 전까지 계약상대자로부터 하자보수보증금을 현금 또는 보증서 등으로 납부받고 하자담보책임기간 동안 하자 관리를 하고 있다.

2. 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제71조(하자검사) 제1항과 제2항에 따르면 하자검사를 하는 자는 하자담보책임기간 중 연 2회이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체없이 따로 검사를 하도록 규정하고 있고

「(계약예규)공사계약 일반조건」 제35조(하자검사) 제1항과 제2항에 따르면 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자발생 여부를 검사(이하 “정기검사”

라 한다)하여야 하며 하자담보책임 기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지 기간 중에 따로 최종검사를 하도록 규정하고 있다.

또한 公社「시설공사 검사업무 처리지침」 제4조(검사원의 접수 및 검사시기) 제5항에 따르면 계약담당부서장은 하자검사 대상을 선정하여 소관부서장에게 통보 하고 소관부서장¹⁾은 하자검사를 직접 실시하거나 필요시 검사부서에 요청하도록 규정하고 있다.

따라서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단은 [표 1]과 같이 「직제규정시행세칙」에 각 부별 주요 업무 현황에 따라

[표 1] ▽▽▽▽▽▽▽▽단 각 부별 주요 업무

부 명	주요업무	비고
◇◇◇◇◇부	- ◇◇◇ 산업단지 분양 및 홍보, 투자유치에 관한 업무 - 홍보관 운영·관리 및 홍보물 제작·관리 업무 - 소관 자산·물품 및 시설의 유지관리 - 사업과 관련한 계약, 구매에 관한 업무, 예산·회계 업무 등	
◇◇◇◇◇부	- ◇◇◇ 산업단지 개발사업 추진 · 공사발주 및 감독, 시행계획 수립·변경, 시공 VE, 하도급 관리 등 - 공정·안전·환경, 품질관리 - 준공된 조성토지, 도로 등 하자 관리 및 시설물 인계·인수	
◇◇◇◇◇부	- ◇◇◇ ◇◇◇◇◇ 개발계획 및 실시계획 수립 - ◇◇ 자문회의, 기술검토회, 설계 VE - 토지이용계획, 재원조달 계획, 사업타당성 분석, 원가 분석 등	

자료: 직제규정시행세칙 [별표 3] 업무분장에서 주요업무 발체

◇◇◇◇◇단 ◇◇◇◇◇부에서도 하자담보책임기간과 하자담보책임기간이 만료일까지 하자검사를 실시하는 경우에는

1) 같은 지침 제4조(검사원의 접수 및 검사시기) 제5항에 따르면 시설물 인수·인계가 완료되지 않은 경우에는 공사 관리부서에서, 시설물 인수·인계가 완료된 경우는 시설관리부서에서, 전문적인 지식 또는 기술을 필요로 하는 경우 전문기관에 의뢰하여 검사를 실시하여야 한다.

公社「시설공사검사업무처리지침」에 따라 연 2회 이상 정기적으로 하자검사 실시하여야 하고, 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지 기간 중에는 최종검사를 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ▽▽▽▽▽▽▽▽▽단 ◇◇◇◇◇부는 2022년부터 2025년까지 구사옥²⁾ 건축물 유지·보수공사와 ◇◇◇◇ 분양 홍보를 위한 광고시설 제작 설치 공사 등이 준공하는 경우에 해당 계약건에 대해

하자담보책임기간에는 연 2회 정기검사와 하자담보책임기간이 만료되기 전 최종검사를 실시하여야 하는데도 [표 2]와 같이

① 2022년부터 2024년까지 연 2회 정기검사를 실시하지 않았고, 2025년에는 1회 정기검사를 실시하면서 검사대상 19건 중 3건(옥외간판 관련 계약)에 대해서만 정기검사를 실시한 사실이 있으며

② 2022년부터 2025년까지 하자담보책임기간이 만료된 35건에 대해서는 최종검사를 실시하지 않은 사실이 있다.

2) ◇◇ ◇◇시 ◇◇◇북로 ◇◇◇, 현재 ◇◇◇개발청, ◇◇◇개발공사, ◇◇은행에 임대 중

[표 2] ◇◇◇◇부 연도별 하자검사 대상 및 실시 현황

(단위 : 천 원, 건 수, 횟 수)

연도	검사대상 ^주	계약금액 합계	정기검사		최종검사		비고
			1회차	2회차	대상	실시	
2022	구사옥 누수보수공사 등 26건	239,811	미실시	미실시	11건	미실시	
2023	주차관제시스템 등 24건	250,568	미실시	미실시	14건	미실시	
2024	홍보관 개보수공사 등 20건	938,777	미실시	미실시	8건	미실시	
2025	◇◇◇북로 옥외광고판 교체 등 19건	535,508	3건	미실시	2건	미실시	

자료: “하자검사 실시 대상 통보” 공문 첨부파일 재구성

주: 검사가 불필요한 용역, 홍보물품 구입 등 계약건은 제외

그 결과 하자담보책임기간에 적기 하자검사가 이행되지 않아 公社 보유 자산인 구사옥과 홍보 시설물 기능 및 관리에 문제가 발생할 수 있고,

하자담보책임기간에 대한 확인 누락으로 중복투자 등 公社 자체예산이 낭비 될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

▽▽▽▽▽▽▽▽단은 감사지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 관련 규정을 준수하여 연 2회 정기검사 및 하자보증기간 만료 전 최종검사를 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(▽▽▽▽▽▽▽▽단장)은 「시설공사검사업무처리지침」에 따라 하자 담보 책임기간에 있는 계약 건에 대하여 관련 규정에 따라 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하고, 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지 기간 중 최종하자검사를 따로 실시하시는 등 대책을 마련 하시기 바랍니다.(통보)